

0000711-56.2016.8.26.0030

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: FABRÍCIO AUGUSTO DIAS

Comarca: Apiaí

Foro: Foro de Apiaí

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 07/04/2022

... tinha em depósito para fins de tráfico 283 gramas de maconha em porções variadas e o acusado Alexandre tinha em depósito para fins de tráfico uma porção de maconha com 283 gramas.

Os acusados foram notificados e apresentaram defesa prévia (fls. 170/172 e 211/212)

A denúncia foi recebida em 8/11/2018 (fls. 225/227).

Em audiência de instrução foram ouvidas duas ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Apiaí

Foro de Apiaí

Vara Única

Praça Francisco Xavier da Rocha, 182, Apiaí-SP - cep 18320-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 18h00min

0000711-56.2016.8.26.0030 - lauda /

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0000711-56.2016.8.26.0030 nº 2016/001001

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial (Flagrante), Boletim de Ocorrência - 11/2016 - Delegacia de Polícia de Itapirapuã Paulista, 431/2016 - Delegacia de Polícia de Itapirapuã Paulista

Autor:

Justiça Pública

Réu e Indiciado:

Anderson Ferreira Santos e outro

Juiz de Direito: FABRÍCIO AUGUSTO DIAS

Anderson Ferreira Santos e Alexandre Chaves Pereira, qualificados nos autos, foram denunciados pela prática do crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343/06. De acordo com a denúncia, em 11/4/2016 às 17h30 o acusado Anderson tinha em depósito para fins de tráfico 283 gramas de maconha em porções variadas e o acusado Alexandre tinha em depósito para fins de tráfico uma porção de maconha com 283 gramas.

Os acusados foram notificados e apresentaram defesa prévia (fls. 170/172 e 211/212)

A denúncia foi recebida em 8/11/2018 (fls. 225/227).

Em audiência de instrução foram ouvidas duas testemunhas comuns e foi feito o interrogatório do acusado Anderson (fls. 271). Foi decretada a revelia do acusado Alexandre (fls. 387).

Em alegações finais, o Ministério Público requereu a condenação, nos termos da denúncia (fls. 392/399).

As Defesas pleitearam a absolvição por falta de provas (fls. 405/406 e 418/420). É o relatório.
Fundamento e decido.

O processo não contém vícios ou nulidades. A denúncia expôs os fatos com todas as circunstâncias e descreveu o modo como os acusados perpetraram o delito. O feito observou os institutos do devido processo legal, contraditório e ampla defesa. Presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, passo ao exame do mérito.

O Ministério Público requer a condenação dos acusados por tráfico de drogas.

Assiste razão ao órgão ministerial.

A materialidade e autoria estão comprovadas pelo auto de prisão em flagrante (fls. 5), boletim de ocorrência (fls. 23/25), auto de apreensão (fls. 26/27), auto de constatação (fls. 28), laudos de exame químico-toxicológico (fls. 56/58 e 75/77) e também pela prova oral.

Extrai-se do conjunto probatório que os acusados praticaram a conduta delitiva imputada na denúncia.

O acusado Anderson disse que realmente tinha 200 gramas de maconha em depósito. Narrou que “quebrou” 100 gramas e fez “papelotes” para levar ao serviço. Disse que as porções encontradas em sua bolsa não eram para o tráfico, mas sim para usar no seu serviço. Separou 100 gramas para fumar. Negou ter dado drogas para Alexandre. Alegou que conheceu Alexandre em Capão Bonito, depois que o prenderam. Relatou que comprou a droga em Itararé. Na ocasião, disse que pesou a droga e deu 200 gramas. Disse que havia uma porção em seu tênis. A outra estava dentro do guarda-roupas e tinha um pouco em sua mochila também. Disse que demorava 27 dias para consumir toda a droga apreendida. Consumia 3 ou 4 trouxinhas por dia. Não comprava sempre. Pagou R\$ 400,00 pelas porções apreendidas.

Por sua vez, a acusado Alexandre confirmou que adquiriu de Anderson a maconha apreendida, mas negou que ela se destinava ao tráfico de drogas.

Não obstante a negativa dos acusados, as provas colhidas durante o inquérito policial e também no decorrer da instrução, sob o crivo do contraditório, conduzem à conclusão, além de qualquer dúvida razoável, de que praticaram a conduta imputada na denúncia.

Os depoimentos das testemunhas e a prova material são cruciais no deslinde dos fatos e, diante do que foi colhido em sede policial e em juízo, constata-se a solidez do conjunto probatório, que conduz à persuasão racional no sentido da prática delitiva.

A testemunha Ediclei José Almeida Camargo - policial militar - afirmou que recebeu uma ligação anônima, que dizia que ANDERSON estava vendendo cocaína e pedra. Junto de seu colega, fora até a residência de ANDERSON averiguar, além do tráfico, uma denúncia sobre prática de furto por parte dele. Disse que o réu ANDERSON franqueou o acesso à sua residência. No local, encontrou uma porção de maconha no tênis.

Quando indagado, ANDERSON negou atuar no tráfico. Alegou que era usuário, apenas. Em continuidade às buscas, encontraram outra porção enrolada em um papel preto. Neste momento, o réu confessou atuar no tráfico de drogas. Na mochila de ANDERSON havia mais oito porções de maconha para comercializar. ANDERSON disse que havia passado maconha para seu colega, ALEXANDRE, para comercializar também. Foi atrás de ALEXANDRE. Entraram na casa com permissão dele e de sua esposa. Acharam uma porção de maconha pronta para ser comercializada. ALEXANDRE falou que era usuário, mas a droga estava acondicionada em trouxinhas. ALEXANDRE falou que comprou a droga de "Tiago", em Bom Sucesso de Itararé/SP. Disse que havia muita movimentação na casa de ALEXANDRE, inclusive de pessoas suspeitas, que andavam com ele. Havia outras denúncias contra os réus.

Já a testemunha Valderi José Pereira Camargo - policial militar - confirmou o que foi dito por seu colega de farda e acrescentou que a porção encontrada com ALEXANDRE estava acondicionada da mesma forma que a de ANDERSON. Os réus eram conhecidos por furtos. Eles haviam acabado de chegar no bairro e ANDERSON era suspeito de praticar furtos. As porções de ANDERSON estavam acondicionadas em bastões, de 10 ou 12 centímetros, em um plástico preto. Na mochila de ANDERSON, a droga estava acondicionada em trouxinhas. A droga encontrada com ALEXANDRE também estava acondicionada em um plástico preto, mas em menor quantidade. Contudo, tinha o mesmo formato. Era prensada e redonda. Os depoimentos das testemunhas foram coesos e harmônicos, de modo a não haver motivo para afastar a credibilidade de suas palavras, principalmente porque vão ao encontro dos demais elementos de prova colacionados aos autos.

A negativa dos acusados é singela e está em dissonância não só com o conjunto probatório, mas também com o *id quod plerumque accidit*, aplicável na análise das provas por força do art. 3º do Código de Processo Penal, que atrai a incidência do art. 375 do Código de Processo Civil, que dispõe que "o juiz aplicará as regras de experiência comum subministradas pela observação do que ordinariamente acontece e, ainda, as regras de experiência técnica, ressalvado, quanto a estas, o exame pericial".

A droga foi encontrada com os acusados em suas casas. Os policiais apreenderam o entorpecente e os acusados confessaram que era seu, sendo que Alexandre afirmou ter comprado de Anderson.

Não colhe a alegação dos acusados de que se destinava ao próprio consumo. Não é crível que uma única pessoa fosse consumir tamanha quantidade de drogas. Pelos elementos constantes dos autos, também não se vislumbra que tivesse condições econômicas de adquirir tamanha quantidade de entorpecentes para guardá-los em casa para consumo próprio.

Os acusados não tinham nenhum cachimbo, papel, tubo de caneta ou outro instrumento utilizável para consumo de entorpecentes. E mesmo que seja também usuário, tal fato, por si só, não afasta a traficância, pois é muito comum que o usuário também comercialize drogas.

Anderson já é conhecido nos meios policiais e estava com a droga para comercializar e, para tanto, contava com a ajuda de Alexandre, de modo que repassou a ele grande quantidade da droga para venda a terceiros e repartição do lucro.

Ao contrário do alegado pela Defesa de Alexandre, a entrada dos policiais na casa onde estavam os acusados foi legítima e não há falar em nulidade. Isto porque a regra da inviolabilidade do domicílio possui exceções, previstas na Constituição (CF, art. 5º, inc. XI). Uma das hipóteses de exceção é a situação de flagrante delito, que é exatamente o caso dos autos, já que o crime de tráfico de drogas, nas modalidades guardar, transportar, ter em depósito e trazer consigo (Lei 11.343/06, art. 33), é de natureza permanente e estava sendo praticado naquele momento.

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO DE DROGAS. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. HIPÓTESE DE FLAGRANTE EM CRIMES PERMANENTES. DESNECESSIDADE DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO OU AUTORIZAÇÃO. (ART.

5º, XI, CF). PRECEDENTES. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA A INFRAÇÃO PENAL SUI GENERIS DO ARTIGO 28 DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO DE PROVAS. MERCANCIA. PRESCINDIBILIDADE. TIPO MISTO ALTERNATIVO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. O Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira Turma, e a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir a sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade.

2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que tratando-se de crimes de natureza permanente, como é o caso do tráfico ilícito de entorpecentes, prescindível o mandado de busca e apreensão, bem como a autorização do respectivo morador, para que policiais adentrem a residência do acusado, não havendo falar em eventuais ilegalidades relativas ao cumprimento da medida (HC 345.424/SC, Rel. Min. FELIX FISCHER, Quinta Turma, j. 18/8/2016, DJe 16/9/2016).

3. Inviável a reversão do julgado quanto à condenação do paciente pelo crime de tráfico de drogas, pois, para tanto, seria necessário o revolvimento das provas dos autos, providência não admitida na via estreita do mandamus.

4. O crime de tráfico de drogas é tipo misto alternativo restando consumado quando o agente pratica um dos vários verbos nucleares inserido no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, sendo a venda prescindível ao seu reconhecimento.

5. Habeas Corpus não conhecido.

(HC 382.306/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 07/02/2017, DJe 10/02/2017)

Além disso, o caso concreto retratava situação de urgência e exigia a rápida ação dos agentes de segurança pública, já que a grande movimentação de pessoas indo até o local para adquirir entorpecentes colocava em risco iminente à saúde pública, bem jurídico protegido pela norma insculpida no art. 33 da Lei 11.343/06. Se os policiais não tivessem entrado no imóvel, os vestígios do delito desapareceriam, de modo que a impunidade somente estimularia a continuação da atividade criminosa.

Os policiais foram informados sobre a prática de tráfico de drogas de Anderson, já conhecido nos meios policiais e com diversas denúncias anônimas de traficância, bem como reside em local com grande movimentação de entrada e saída de pessoas, motivo pelo qual compareceram na residência deste e, após devidamente autorizados pelo acusado, começaram a procurar entorpecentes no imóvel e, de fato, encontraram porções de maconha no local.

Anderson confirmou aos policiais que repassou parte da droga que adquiriu para Alexandre, por isso os agentes deram voz de prisão a Anderson e rumaram para a casa de Alexandre. Após devidamente autorizados por Alexandre e sua esposa os agentes ingressaram na residência dele e encontraram as porções de maconha.

As circunstâncias também indicam a traficância. Já havia diversas denúncias anônimas informando a traficância praticada pelos acusados e os policiais já haviam visualizado em datas anteriores várias pessoas entrando e saindo dos imóveis do acusados, movimentação típica do tráfico de entorpecentes. O movimento é intenso e a população local é temerosa, prova disso é o anonimato das denúncias.

Dessa forma, do cotejo das provas diretas - que se referem aos elementos constitutivos do tipo penal - com as provas indiretas - que representam fatos circunstanciais conexos que permitem racionalmente gerar uma conclusão sobre o fato principal - descortina-se a dinâmica dos fatos e sua autoria.

Apelação Criminal – TRÁFICO DE DROGAS – Nulidade. Cerceamento de defesa. Não acolhimento. Ausência de pedido de perícia na defesa preliminar e durante a instrução. Ausência de elementos que justifiquem a realização de exame. Mérito. Conjunto probatório firme e coeso para manter a responsabilização do acusado. Desclassificação. Impossibilidade. Quantidade de droga, forma de acondicionamento, circunstâncias do crime e da prisão que revelam a incompatibilidade de transporte para mero uso e evidenciam a venda e a destinação à mercancia. Penas e regime bem aplicados – NEGADO PROVIMENTO AO APELO.

(TJSP; Apelação Criminal 0001323-43.2016.8.26.0628; Relator (a): Rachid Vaz de Almeida; Órgão Julgador: 10ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Taboão da Serra - Vara Criminal; Data do Julgamento: 29/11/2018; Data de Registro: 30/11/2018)

Tráfico de drogas. Autoria e materialidade comprovadas. Depoimentos convergentes nos pontos essenciais. Ausência de prévia animosidade. Conjunto probatório suficiente. Apelo de absolvição não provido.

(TJSP; Apelação Criminal 0002121-43.2007.8.26.0426; Relator (a): José Luiz de Jesus Vieira; Órgão Julgador: 5ª Câmara de Direito Criminal D; Foro de Patrocínio Paulista - Vara Única; Data do Julgamento: 22/10/2010; Data de Registro: 02/12/2010)

Apelação criminal. Tráfico de drogas. Pretensão de desclassificação do delito para a figura prevista no art. 28, da Lei nº 11.343/2006. Subsidiariamente, pleiteia a fixação de regime aberto. Conjunto probatório robusto a sustentar a condenação. Condição de usuário não afasta a traficância. Penas individualizadas e fundamentadas. Regime adequado. Recurso improvido.

(TJSP; Apelação Criminal 0001686-76.2014.8.26.0312; Relator (a): Damião Cogan; Órgão Julgador: 5ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Juquiá - Vara Única; Data do Julgamento: 09/11/2017; Data de Registro: 10/11/2017)

Tráfico de entorpecentes – Agente que traz consigo substância estupefaciente – Desnecessidade de flagrância do agente na prática de oferta gratuita ou de venda – Caracterização. Para a realização do tipo penal previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/06, não se exige estado de flagrância na prática de qualquer ato indicativo de oferta gratuita ou de venda da substância entorpecente, uma vez constar dentre os núcleos verbais ali relacionados aquele de "trazer consigo". Tráfico de entorpecentes Materialidade e autoria comprovadas por depoimentos de policiais cujo conteúdo é harmônico com o conjunto probatório. Validade. [...]

(TJSP; Apelação Criminal 0001330-47.2012.8.26.0152; Relator (a): Grassi Neto; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Cotia - Vara Criminal; Data do Julgamento: 11/04/2013; Data de Registro: 25/04/2013)

O conjunto probatório, portanto, revela que o acusado Anderson tinha em depósito para fins de tráfico 283 gramas de maconha em porções variadas e o acusado Alexandre tinha em depósito para fins de tráfico uma porção de maconha com 283 gramas, que tinha pego com Anderson para revender a terceiros.

O Ministério Público se desincumbiu do seu ônus probatório, em consonância com o art. 156 do Código de Processo Penal, de modo que as provas produzidas nos autos alcançaram o standard probatório necessário para a condenação A prova é suficiente, além de qualquer dúvida razoável, para ensejar o decreto condenatório.

O fato é típico e ilícito, e os acusados são culpáveis.

Passo à aplicação da pena, em observância ao art. 5º, inc. XLVI, da Constituição, e às diretrizes do art. 68 do Código Penal.

Em relação a Anderson, na primeira fase, a culpabilidade, os motivos e as circunstâncias são normais à espécie. Não foram angariados elementos acerca da conduta social e personalidade do agente. O comportamento da vítima não contribuiu para o crime e as consequências não desbordaram do que é ínsito ao tipo penal. O

acusado possui maus antecedentes, pois já foi definitivamente condenado por lesão corporal e desacato (processo nº 000764-15.2013.8.26.0136 - fls. 281/282) e furto (processo nº 0007033-88.2014.8.26.0539 - fls. 285). Assim, fixo a pena-base 1/5 acima do mínimo legal, em 6 anos de reclusão e 600 dias-multa.

Já na segunda fase, não há atenuantes, mas presente a agravante da reincidência, diante da condenação definitiva por lesão corporal e ameaça (processo nº 0009159-59.2014.8.26.0136 - fls. 282). Dessa forma, exaspero a pena em 1/6 e fixo a pena intermediária em 7 anos de reclusão e 700 dias-multa.

Por fim, na terceira fase, não há causas de aumento da pena ou diminuição de pena. Não se aplica a causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06, haja vista que o acusado é reincidente, ostenta maus antecedentes e se dedica às atividades criminosas. Assim, torno a pena definitiva em a pena intermediária em 7 anos de reclusão e 700 dias-multa.

Cada dia-multa terá o valor de 1/30 do salário-mínimo vigente na data do fato, ante a falta de elementos acerca da situação financeira do acusado (CP, art. 49).

O acusado iniciará o cumprimento da pena em regime fechado, conforme dispõe o art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, pois as circunstâncias judiciais são desfavoráveis e há reincidência.

Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, pois a pena é superior a quatro anos por crime doloso, configurou-se a reincidência em crime doloso e as circunstâncias judiciais são negativas (CP, art. 44).

Impossível a suspensão condicional da pena, pois a pena é superior a dois anos, configurou-se a reincidência em crime doloso e as circunstâncias judiciais são negativas (CP, art. 77).

Quanto ao acusado Alexandre, na primeira fase, a culpabilidade, os motivos e as circunstâncias são normais à espécie. Não foram angariados elementos acerca da personalidade do agente. O comportamento da vítima não contribuiu para o crime e as consequências não desbordaram do que é insito ao tipo penal. O acusado foi condenado definitivamente por roubo (processo nº 0002461-75.2017.8.26.0542 - fls. 279/280). Embora o roubo tenha sido posterior a este tráfico, nesta condenação neste processo não foi valorada na sentença do crime de roubo, corretamente, porque esta sentença ainda não transitou em julgado. Como o crime de roubo é posterior a este tráfico, não pode ser aqui considerado mau antecedente. Todavia, tais fatos demonstram a conduta social reprovável do acusado, que vende substâncias entorpecentes e subtrai o patrimônio de terceiro usando violência, de modo que deve ser valorada negativamente. Diante disso e nos termos dos arts. 59 do Código Penal e 42 da Lei 11.343/06, fixo a pena-base 1/6 acima do mínimo legal, em 5 anos e 10 meses de reclusão e 588 dias-multa.

Já na segunda fase, não há agravantes ou atenuantes. Dessa forma, mantenho a pena intermediária em 5 anos e 10 meses de reclusão e 588 dias-multa.

Por fim, na terceira fase, não há causas de aumento da pena ou diminuição da pena. Não se aplica a minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06, haja vista que se dedica às atividades criminosas, tendo praticado em pequeno intervalo de tempo, conforme destacado linhas acima, dois crimes graves. Assim, torno a pena definitiva em a pena intermediária em 5 anos e 10 meses de reclusão e 588 dias-multa.

Cada dia-multa terá o valor de 1/30 do salário-mínimo vigente na data do fato, ante a falta de elementos acerca da situação financeira do acusado (CP, art. 49).

O acusado iniciará o cumprimento da pena em regime fechado, conforme dispõe o art.

33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, ante a quantidade da pena e as circunstâncias judiciais são desfavoráveis.

Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, pois a pena é superior a quatro anos por crime doloso e as circunstâncias judiciais são negativas (CP, art. 44).

Impossível a suspensão condicional da pena, pois a pena é superior a dois anos e as circunstâncias judiciais são negativas (CP, art. 77).

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para:

a) condenar Anderson Ferreira Santos, qualificado nos autos, à pena de 7 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 700 dias-multa, no valor de 1/30 do salário-mínimo cada, pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06;
b) condenar Alexandre Chaves Pereira qualificado nos autos, à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 588 dias-multa, no valor de 1/30 do salário-mínimo cada, pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.

Não houve prisão processual, os acusados estão em liberdade.

Condeno os acusados ao pagamento das custas processuais (CPP, art. 804). Todavia, concedo-lhes a gratuidade judiciária, diante dos elementos constantes dos autos, que denotam hipossuficiência econômica. Observem-se os §§ 2º e 3º do art. 98 do Código de Processo Civil.

Destrua-se a droga apreendida, exceto a amostra guardada para contraprova (fls. 26/27).

Arbitro honorários advocatícios aos advogados dativos nomeados a fls. 139 e 209, no valor constante na Tabela do Convênio celebrado entre a Defensoria Pública e a Ordem dos Advogados do Brasil, com a expedição da respectiva certidão oportunamente.

Após o trânsito em julgado: a) comunique-se a Autoridade Policial, o IIRGD e a Justiça Eleitoral (CF, art. 15, inc. III); b) expeçam-se mandados de prisão e, com o cumprimento, guias para a execução definitiva da pena; c) destrua-se a droga armazenada para contraprova (Lei 11.343/06, art. 72).

Após, intime-se para pagamento da pena de multa em 10 dias, sob pena de penhora e protesto do título da dívida. Decorrido o prazo sem pagamento, dê-se vista ao Ministério Público e proceda-se na forma do art. 480-A das NSCGJ.

Em seguida, façam-se as anotações e comunicações de praxe e arquivem-se os autos.

Esta sentença valerá como mandado, carta, termo, ofício, carta precatória e alvará, a autenticação eletrônica lhe confere originalidade para todos os efeitos legais.

Sentença registrada. Publique-se. Intimem-se. Caso os acusados não sejam localizado no endereço, intimem-se por edital.

Apiai, 07 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA